ĐỀ 33 **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-33/240**

Khoảng 20giờ ngày 6/10/2005, anh Nguyễn Thanh Tùng và Tạ Đức Toàn điều khiển xe máy va vào nhau tại Thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hai xe ngã đổ ra đường, Toàn bị sây sát nhẹ.

Anh Tùng dựng xe máy nói với Toàn việc đi lấn đường và chuyển hướng không quan sát thì Nguyễn Văn Cường , Trần Văn Lâm đi đến giữ đầu xe không cho anh Tùng đi. Phạm Thế Sơn cũng có mặt và bảo anh Tùng: "Ông bồi thường cho nó đi". Anh Tùng nói "Các ông biết gì mà nói" liền bị Cường, Lâm tát vào mặt, đấm vào người. Lúc này, Tạ Đức Hoà (anh trai của Toàn) đi đến và nói với mọi người "nó đi láo, cho nó một bài học" và lao vào đấm 2 quả vào mặt anh Tùng.

Anh Tùng chạy về phía thôn Dương Nội thì Hoà, Lâm, Cường, Sơn đuổi theo. Anh Tùng chạy vào sân nhà Sơn. Tại đây, Hoà nhặt hòn gạch ném vào trúng đầu và lưng anh Tùng, Sơn vào nhà lấy đoạn gậy tre tròn (dài 1,2m đường kính 2,5cm) để chèn cửa ra vụt năm cái vào người anh Tùng. Hoà lấy thanh gỗ (dài 50cm, có cạnh vuông 4cm) vụt vào đầu, vào lưng anh Tùng. Trong lúc này, Cường , Lâm chặn phía ngoài cổng không cho anh Tùng chạy.

Anh Tùng chạy ra phía cổng nhà Sơn, Hoà tiếp tục đuổi theo dùng thanh gỗ vụt nhiều cái vào đầu, lưng anh Tùng cho đến khi anh Tùng ngã bất tỉnh ra đường mới dừng lại. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức nhưng do thương tích quá nặng nên đã chết sau ba ngày nằm điều trị cấp cứu.

Bản giám định pháp y số 53 ngày 4/12/2005 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Nạn nhân bị sưng nề, bầm tụ máu vùng đỉnh, chẩm phải, vỡ xương đỉnh thái dương phải dài 13cm, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải. Nguyên nhân chết: vỡ xương hộp sọ, gây tụ máu dưới màng cứng do tác động trực tiếp của vật tày.

Ngày 10/10/2005, Cơ quan điều tra công an thành phố H đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn về "Tội giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Ngày 11/10/2005, Cơ quan điều tra CA thành phố H ra lệnh bắt và tạm giam đối với Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày 11/10/2005.

Sau khi gây án, Tạ Đức Hoà bỏ trốn. Cơ quan điều tra CA thành phố H đã ra quyết định truy nã. Ngày 25/12/2005, Cơ quan điều tra CA thành phố H đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tạ Đức Hoà do không biết Hoà đang ở đâu và ra quyết định tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra và xử lý sau đối với Tạ Đức Hoà .

Ngày 4/1/2006, gia đình Phạm Thế Sơn đến Văn phòng luật sư A mời luật sư bào chữa cho Sơn từ giai đoạn điều tra vụ án đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về các hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra ?

Câu hỏi 2(1 điểm): Là luật sư được phân công bào chữa cho Sơn, anh (chị) chọn phương án nào trong các phương án sau đây để đề nghị với Cơ quan điều tra công an thành phố H?

Đề nghị phục hồi điều tra đối với bị can Hoà để lấy lời khai của bị can Hoà liên quan đến bị can Sơn và các bị can khác sau đó tách vụ án để xử lý bị can Hoà ở một vụ án khác;

Đề nghị huỷ Quyết định tạm đình chỉ điều tra và Quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can Hoà.

Phương án khác.

Tình tiết bổ sung

Ngày 12/1/2006, Tạ Đức Hoà bị bắt theo Quyết định truy nã. Cơ quan điều tra công an thành phố H ra quyết định đình nã, quyết định phục hồi điều tra đối với Tạ Đức Hoà, nhập vụ án hình sự để tiến hành điều tra cùng với Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Đỗ Đức Sơn.

Ngày 29/1/2006, Cơ quan điều tra công an thành phố H có văn bản đề nghị và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố H gia hạn điều tra vụ án 04 tháng kể từ ngày 10/2/2006.